

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【20】

제 목 ICT설비 유지보수공사 하도급률 산정 부적정

관 련 부 서 ○○○○○본부 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○○본부 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○○본부 * * * * 부는 20xx. xx. xx. 중단없는 ICT서비스 제공을 위해 “20xx년도 ICT설비 유지보수 연간 단가공사” 계획을 수립하고 20xx. xx. xx. 계약(계약상대자 : * * * * * , 계약금액 : x원, 계약기간 : 20xx. xx. xx. ~ 20xx. xx. xx.)을 체결하고 유지보수 업무를 수행 중이다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「정보통신공사업법」 제31조(하도급의 제한 등) 제1항 따르면 공사업자는 도급 받은 공사의 100분의 50을 초과하여 다른 공사업자에게 하도급하여서는 아니된다. 다만, 발주자가 공사의 품질이나 시공상의 능력을 높이기 위하여 필요하다고 인정하는 경우와 공사에 사용되는 자재를 납품하는 공사업자가 그 납품한 자재를 설치하기 위하여 공사하는 경우에는 공사의 전부를 하도급하지 아니하는 범위에서 100분의 50을 초과하여 하도급할 수 있다고 되어 있다.

그리고 같은 법 같은 조 제4항에 따르면 제1항에 따라 공사업자가 하도급할 수 있는 공사의 내용 및 범위 등은 대통령령으로 정한다고 되어있으며, 같은 법 시행령 제30조(하도급의 범위 등) 제1항에 따르면 공사업자가 하도급할 수 있는 공사는 도급받은 공사 중 기술상 분리하여 시공할 수 있는 독립된 공사로 하되, 그 범위는 공정 또는 구간 등을 기준으로 산정하도록 하고 있다.

또한 과학기술정보통신부고시 「정보통신공사 하도급계약의 적정성 심사기준」 제2조(정의)에 따르면 “하도급부분금액”이라 함은 당해 하도급하고자 하는 공사 부분에 대하여 수급인의 도급금액산출내역서상의 계약단가(직·간접 노무비, 재료비 및 경비를 포함한다)를 기준으로 산출한 금액에 일반관리비·이윤 및 부가가치세를 포함한 금액을 말하며, 수급인이 직접 지급하는 자재의 비용과 관계 법령에 따라 수급인이 부담하는 금액은 제외한다고 되어 있다.

따라서 ICT설비 유지보수 연간 단가공사를 시행하면서 하도급이 필요할 경우는 「정보통신공사업법」에서 정한 특별한 경우가 아니고는 100분의 50을 초과하여 다른 공사업자에게 하도급 되지 않도록 하도급 심사업무를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 3. 14. ~ 4. 5.)를 통해 ICT설비 유지보수 연간 단가공사의 하도급 승인 업무처리를 점검한 결과 “20xx년도 ICT설비 유지보수 연간단가공사”의 경우 [별표] “하도급서류 중 계약상대자가 제출한 하도급산출내역서”에는 지입재료비(x원)를 도급사에서 직접 지급하는 것으로 되어 있는데 하도

급부분금액을 계산할 때 다음 [표]와 같이 지입재료비를 포함한 하도급률이 도급 받은 공사의 100분의 50을 초과하지 않았다는 사유로 하도급을 승인처리 하였다.

[표] 하도급 부분금액 부적정 현황

(단위 : 천 원, %)

구분	원도급		하도급		비고
	공사금액	원도급률	하도급금액	하도급률	
기준미준수 계산시 (지입재료비 포함 계산)					
기준준수 계산시 (지입재료 미포함 계산)					

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과 계약상대자가 「정보통신공사업법」에 위배되는 ICT설비 유지보수 공사를 하도급하게 되었고 해당부서 담당자는 관련 법규정을 사전에 인지하지 못하고 하도급계약 승인업무를 부당하게 처리하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 계약상대자의 산출내역서 검토가 소홀하여 하도급 업무처리가 잘못된 사실을 인정하고 앞으로 하도급 승인처리 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 「정보통신공사업법」에서 정하고 있는 하도급의 제한사항을 위반하지 않도록 하도급 심사업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)